K.S. Pathirane

No 107

අපරාධ වැළැක්වීමේ ආඥා පනත

29 වන අධිකාරිය

අපරාධ වැළැක්වීම

1926 අංක 2,
1928 අංක 27,
1933 අංක 24,
1937 අංක 20,
1938 අංක 69,
1945 අංක 55
දරන ආඥා පනත්

අපරාධකරුවන් හඳුනාගැනීම, අධීක්ෂණය කිරීම සහ වඩා ඵලදායි ලෙස ඔවුන්ට දඬුවම් පැමිණවීම හා ඔවුන් රඳවා තබා ගැනීම. දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ නීතිය සංශෝධනය කොට ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා හා වරදකරුවන් බලපත්‍ර මත මුදා හැරීම සහ ඔවුන් නිදැල්ලේ හැසිරෙන විට පාලනය කිරීම සඳහා විධි විධාන සැලැස්වීම සඳහා වූ ආඥාපනතකි.

(1929 ජනවාරි මස 1 වන දින.)

ලුහුඬු නාමය

1. මේ ආඥාපනත අපරාධ වැළැක්වීමේ ආඥාපනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

කලින් වරදකරුවන් වූ තැනැත්තන් හඳුනා ගැනීම

ලඝු ලෙස විභාග කළ නොහැකි අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ ඇති තැනැත්තකු කලින් වරදකරු වී ඇතැයි සැක කරන අවස්ථා වන්හි දී කාර්ය පටිපාටිය

2. (1) ලඝු ලෙස විභාග කළ නොහැකි අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ තැනැත්තකුගේ නඩු විභාගය ඉහළ අධිකරණයට තැබූ කවර අවස්ථාවක වුව ද ඒ නඩු විභාගය ඉහළ අධිකරණයට තැබීමෙන් පසු හා ඒ නඩු විභාගයට පෙරාතු ව යම් අවස්ථාවක චූදිතයාගේ ඇඟිලි සලකුණු අධිකරණයේ දී ගැනීමට හා එය හඳුනාගැනීම පිණිස රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වෙත යැවීමට සැලැස්වීම මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් කළ හැකි ය. ඒ කාර්යය සඳහා, නඩු පොත නඩු විභාගය පවත්වනු ලබන අධිකරණයට යැවීම ඒ වැඩිදුර නඩු කටයුතු අවසන් කරන තෙක් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ප්‍රමාද කළ හැකි ය.

(2) එසේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ඇඟිලි සලකුණු රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ඇඟිලි සලකුණු පිළිබඳ තම වාර්තා සමග සැසඳිය යුතු අතර එම ඇඟිලි සලකුණු ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ අපරාධකරුවකුගේ ඇඟිලි සලකුණු හා අනන්‍ය වන්නේ ද නැද්ද යන වග ප්‍රකාශ කරමින් සහ එම අපරාධකරු සම්බන්ධයෙන් වාර්තාගත කොට ඇති අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වූ එක් එක් අවස්ථාව පිළිබඳ නියමිත විස්තර ගෙන හැර දක්වමින් නියමිත ආකෘතියෙහි වූ සහතිකයක් මහේස්ත්‍රාත් වරයා වෙත නිකුත් කළ යුතු ය.

(3) (අ) චූදිතයාගේ ඇඟිලි සලකුණු ලේඛනයක අපරාධකරුවකුගේ ඇඟිලි සලකුණු හා අනන්‍ය බව එහි නිකුත් කරනු ලැබූ සහතික පත්‍රයක් ප්‍රකාශ කෙරේ නම් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එම සහතික පත්‍රය චූදිතයාට කියැවිය යුතු අතර එහි දැක්වෙන එක් එක් වරදකරු කරනු ලැබීම වෙන් වශයෙන් පිළිගැනීමට හෝ නොපිළිගැනීමට ඔහුට නියම කළ යුතු ය.

(ආ) තවද -

(i) වරදකරු කරනු ලැබීම් සියල්ල ම පිළිගනිමින් චූදිතයා ප්‍රකාශයක් කරන හොත් අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ 277 වන වගන්තියෙන් විධිවිධාන සලස්වනු ලැබ ඇති ආකාරයට මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එය වාර්තාගත කළ යුතු ය :

(ii) චූදිතයා ප්‍රකාශයක් නොකරතහොත් හෝ තමාගේ වරදකරු කරනු ලැබීම් සියල්ල ම හෝ කිසිවක් නොපිළිගනිමින් ප්‍රකාශයක් කරතහොත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින්, ඉහත දක්වන ලද ආකාරයට එම ප්‍රකාශය (යම් ප්‍රකාශයක් කළේ නම්) වාර්තාගත කිරීමෙන් අනතුරුව චූදිතයා නොපිළිගත්තා වූ වරදකරු කරනු ලැබීම් සම්බන්ධයෙන් 4 වන වගන්තියෙහි නියමිත සාක්ෂි වාර්තා ගත කළ යුතු ය.

(4) මෙම වගන්තිය යටතේ වාර්තාගත කරන ලද සියලු නඩු කටයුතු සහ ඒ හා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලු ලේඛන නීතිපතිවරයා වෙත හෝ නීතිපති වරයා විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි නිලධාරියකු වෙත හෝ නඩු විභාගය සඳහා නියමිත දිනට පෙර ලැබෙන සේ යැවිය යුතු ය.

(5) මෙම වගන්තිය යටතේ වාර්තාගත කරන ලද යම් ප්‍රකාශයක් හෝ සාක්ෂියක් සහ ඉදිරිපත් කරන ලද යම් ලේඛනයක්, වරදකරු කරනු ලැබීමෙන් පසු චූදිතයාගේ පූර්ව ක්‍රියා කලාපය හා චරිතය පිළිබඳ විභාග කිරීම වැදගත් වන්නා වූ යම් අවස්ථාවක නඩු විභාගයේ දී සාක්ෂි වශයෙන් ලා කියවනු ලැබිය හැකි ය.

ලඝු නඩු විභාග යෙන් පසු යම් තැනැත්තකු අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරනු ලැබෙන විටෙක කාර්ය පටිපාටිය

(3) (1) අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ යම් තැනැත්තකු පිළිබඳ ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු, ඔහු ඊට වරදකරු යැයි මහේස්ත්‍රාත්වරයා තීරණය කරන විටෙක හෝ වරදකරු කරනු ලැබීමට සලස්වා නොකොට අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ 306 (1) වන වගන්තිය යටතේ ඔහු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට අදහස් කරන විටෙක, මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින්, අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ 185 වන වගන්තියේ කුමක් සඳහන් වුව ද 2 වගන්තියේ (1) වන

උප වගන්තියෙහි විධිවිධාන සලස්වනු ලැබ ඇති පරිදි එම තැනැත්තාගේ ඇඟිලි සලකුණු යැවීමට සැලැස්විය යුතු අතර, එම වගන්තියේ (2) වන උප වගන්තියෙන් නියමිත පරිදි රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් සහතිකයක් නිකුත් කළ යුතු ය.

(2) චූදිතයාගේ ඇඟිලි සලකුණු ලේඛනගත අපරාධකරුවකුගේ ඇඟිලි සලකුණු හා අනන්‍ය වන බව එසේ නිකුත් කරනු ලැබූ සහතිකයෙන් ප්‍රකාශ කෙරේ නම් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එම සහතිකය චූදිතයාට කියැවිය යුතු අතර එහි දැක්වෙන එක් එක් වරදකරු කරනු ලැබීමක් ම වෙන් වශයෙන් පිළිගැනීමට හෝ නොපිළිගැනීමට ඔහුට නියම කළ යුතු ය.

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ නියම කරනු ලැබූ විට, චූදිතයා -

(අ) සහතිකයෙහි සඳහන් වරදකරු කරනු ලැබීම් සියල්ල ම පිළිගන්නේ නම්, මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් නීතියට අනුකූලව ඔහුට දඬුවම් නියම කළ යුතු ය.

(ආ) යම් පිළිතුරක් දීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම් හෝ සහතික යෙහි සඳහන් වරදකරු කරනු ලැබීම් සියල්ල ම හෝ කිසිවක් නොපිළිගන්නේ නම්, මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින්, ඔහුට දඬුවම් පැන වීමට පෙර, චූදිතයා නොපිළිගන්නා වූ වරදකරු කරනු ලැබීම් ඔප්පු කෙරෙන සාක්ෂි ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු ය

(4)* (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද සහතිකය හෝ (3) වන උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයෙහි සඳහන් සාක්ෂි හෝ අධිකරණයට ලැබෙන තුරු, මහේත්‍රාත්වරයා විසින්, සිය අභිමතය පරිදි, චූදිතයා රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීම හෝ ඔහුට ඇප නියම කිරීම හෝ කළ හැකි ය.

කලින් වරදකරු කරනු ලැබ ඇති බැව් ඔප්පු කරන ආකාරය.

(4) යම් තැනැත්තකු අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් කලින් වරදකරු කරනු ලැබ ඇතිය යන්න -

(අ) අධිකරණය ඉදිරියේ එම පුද්ගලයා එලෙස කලින් වරදකරු කරනු ලැබ ඇති බැව් : හෝ

(ආ) අධිකරණය විසින් එම පුද්ගලයා වෙනත් වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක , ඔහු එසේ කලින් වරදකරු කරනු ලැබ ඇතැයි ඔහු පිළිගත් බැව් හෝ එසේ කලින් වරදකරු කරනු ලැබ ඇතැයි ඔප්පු වූ බැව් : හෝ

සහතික කරමින් හා චෝදනාවෙහි සහ වරදකරු කරනු

ලැබීමෙහි කරුණ සහ ප්‍රතිඵලය සඳහන් කරමින් අධිකරණයකට රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් අත්සන් කරන ලදැයි අදහස් කරනු ලබන සහතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් හා කලින් වරදකරු කරනු ලැබීම ඔප්පු කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ යම් තැනැත්තකුට විරෙහිව ද, එම සහතිකයෙහි නම් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්තා හා අනන්‍ය බැව් ඔප්පු කිරීමෙන්, ඔප්පු කළ හැකි ය.

කලින් වරදකරු කරනු ලැබූ අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් වැඩි කිරීම.

කලින් වරදකරු කරනු ලැබූ අපරාධකරුවකු බන්ධනාගාරයෙන් මුදා හළ පසු ඔහුගේ අධීක්ෂණය විධාන කිරීමට අධිකරණයට ඇති බලය

5. (1) යම් තැනැත්තකු අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරනු ලැබූ අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් කලින් වරදකරු කරනු ලැබීමක් ඔහුට විරෙහි ව ඔප්පු කරනු ලැබීමක් ඔහුට විරෙහි ව ඔප්පු කරනු ලබන විට, නඩු විභාගය කළ අධිකරණය විසින්, ඔහුට දිය හැකි යම් දඬුවමකට අමතර ව, ඔහු සම්බන්ධයෙන් නියම කරනු ලබන බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමේ කාලසීමාවක අවසානයෙහි නඩු විභාග කළ අධිකරණය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් නම් ඒ අධිකරණය විසින් අවුරුදු දෙකකට ද නඩු විභාග කළ අධිකරණය මහාධිකරණයක් නම් ඒ අධිකරණය විසින් අවුරුදු හතරකට නොවැඩි කාලසීමාවක් ඒ තැනැත්තා පොලිස් අධීක්ෂණය යටතේ සිටිය යුතු යැයි විධාන කළ හැකි ය :

එසේ වුව ද, මෙම වගන්තියෙහි විධිවිධාන, මෙම ආඥාපනතේ 7 වන වගන්තිය යටතේ නිවාරක රැඳවීමට නියම කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් අදාළ නොවිය යුතු ය.

එකී කාර්යයක් පැහැර හැරීම සඳහා දඬුවම්

(2) පොලිස් අධීක්ෂණය යටතේ පුද්ගලයන්ට අදාළ ව මේ ආඥාපනතේ 17 වන වගන්තිය යටතේ සාදන ලද යම් රීතියක් උල්ලංඝනය කරන්නා වූ යම් තැනැත්තකු හෝ, යම් අවස්ථාවක දී ඔහු, එම රීතියට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීමට සාධාරණ හැකි තරම් ම හොඳින් ක්‍රියා කළේ යැයි අධිකරණයට ඒත්තු ගැන්වුව හොත් මිස, මෙම ආඥාපනත යටතේ වරදක් කරන අතර, වරදකරු කරනු ලැබීමෙන් පසු, මාස හයකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට යටත් විය යුතු ය.

කලින් වරදකරු කරනු ලැබූ අපරාධකරුවන්ට කරනු ලබන දණ්ඩන නියමය

6. යම් අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් කලින් දෙවරක් හෝ ඊට වැඩි වාර ගණනක් වරදකරු කරනු ලැබූ හා ඒ වරදකරු කරනු ලැබීම හෝ වරදකරු කරනු ලැබීම් මත සම්පූර්ණ වශයෙන් එක් අවුරුද්දක් ඉක්මවන කාලයක් සිරගතව වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට නියම කරනු ලැබීමට නියම කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන්

මහාධිකරණය ඉදිරියේ හෝ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ හෝ නැවත වරදකරු කරනු ලැබුවේ නම්, අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ හෝ වෙන යම් ප්‍රඥප්තියක හෝ පටහැනිව කුමක් සඳහන් ව ඇත ද, ඔහු යටත් විය හැකි බන්ධනාගත කරනු ලැබීම නොවන වෙනත් දඬුවමකට අතිරේකව ඔහු අවුරුදු 2 කට නොවැඩි කාලයක් බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට නියම කිරීමට ඒ අධිකරණයට, එවැනි අවස්ථාවල දී එසේ නියම කිරීමට එයට නොහැකි අධිකරණ බලය ඇත්තේ ය.

නිවාරක රැඳවීම

7. (1) මෙම ආඥාපනත සම්මත කිරීමෙන් පසු සිදු කරන ලද අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් මහාධිකරණය ඉදිරියේ චෝදනා ලැබූ යම් තැනැත්තෙකු අධිකරණය විසින් වරදකරු කරනු ලැබ එයට අවුරුද්දකට නොඅඩු කාලසීමාවක් සඳහා බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට නියම කරනු ලබන විටෙක, ඔහු පුරුද්දක් වශයෙන් අපරාධයට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තෙකු යයි එම තැනැත්තා අධිචෝදනාවට පිළිගන්නා අවස්ථාවක හෝ ඔහු එවැනි තැනැත්තෙකු යයි අධිචෝදනාව මත අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ලබන අවස්ථාවක, ඔහුගේ සාපරාධී ක්‍රියා කලාපය හා ජීවන ක්‍රමය හේතුකොට ගෙන මහජන ආරක්ෂාව උදෙසා එම පුද්ගලයා දීර්ඝ කාලයක් රඳවා තැබීම අවශ්‍යතාව ඇති බව අධිකරණය අදහස් කරන්නේ නම්, බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමේ දණ්ඩනය නියමයට අමතරව එසේ ඉදිරිපත් ව අධිකරණය විසින් නියම කළ හැකි අවුරුදු පහකට නොවැඩි හා අවුරුදු දහයකට නොඅඩු කාලසීමාවක් සඳහා ඔහු රඳවා තැබිය යුතු යැයි ආඥා කෙරෙන අභිප්‍රාය දණ්ඩනය නියමයක් අධිකරණය විසින් කළ හැකි අතර, එම රඳවා තැබීම "නිවාරක රැඳවා තැබීම" යනුවෙන් මෙහි සඳහන් කරනු ලැබේ.

(2) (අ) (i) වයස අවුරුදු දහසය පිරීමෙන් අනතුරුව ඔහු, මෙම ආඥාපනත සම්මත කිරීමට පෙර හෝ පසු, චෝදනා ලැබූ යම් අපරාධය සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරනු ලැබීමට කලින් තුන් වතාවක් අවස්ථාවන්හිදී අපරාධයන් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරනු ලැබ ඇති බව ; හා

(ii) එම කලින් වරදකරු කරනු ලැබීම් මත සම්පූර්ණ වශයෙන් අවුරුදු තුනකට නොඅඩු කාලයක් බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට නියම වී ඇති බව ; හා

(iii) ඔහු නිරන්තරයෙන් වංචා හෝ සාපරාධී ජීවිතයක් ගත කරන බව හෝ

(ආ) එවැනි යම් කලින් වරදකරු කරනු ලැබීමක දී ඔහු පුරුද්දක් වශයෙන් අපරාධයකට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයෙකු යයි තීරණය වී නිවාරක රඳවා තැබීමට නියම වූ බව

සාක්ෂි මත අධිකරණය තීරණය කළහොත් මිස තැනැත්තෙක් පුරුද්දක් වශයෙන් අපරාධයට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තෙකැයි තීරණය නොකළ යුතු ය.

(3) අධිකරණය ඉදිරියේ චෝදනා ලැබ ඇති තැනැත්තා යම් කලින් වරදකරු කරනු ලැබීමකට අදාළ, 2 වන වගන්තිය යටතේ වාර්තාගත කරන ලද හෝ ඉදිරිපත් කරන ලද යම් ප්‍රකාශයක්, සාක්ෂියක් හෝ ලේඛනයක් (2) වන උපවගන්තිය යටතේ සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කොට උපයෝගී කළ හැකි ය.

(4) යම් තැනැත්තකුට එරෙහිව අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කෙරෙන අධිචෝදනාවක් මත ඔහු විනිශ්චයට පමුණුවන තුරු හා එසේ විනිශ්චයට පැමිණ වූ විට ඔහු තමා වරදකරු බව පිළිගෙන ඇත්තේ නම් මිස හෝ ඔහු වරදකරු බව තීරණය කරනු ලැබ ඇත්තේ නම් මිස, පුරුද්දක් වශයෙන් අපරාධයට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයකු වීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට විරුද්ධව (5) වන උපවගන්තිය යටතේ දැන්වීමක් භාරදෙනු හැර, මෙම වගන්තිය යටතේ කවර ආකාරයක හෝ නඩු කටයුත්තක් ආරම්භ නොකළ යුතු ය.

(5) පුරුද්දක් වශයෙන් අපරාධයට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තකු වීම සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකුට එරෙහිව මෙම වගන්තිය යටතේ කෙරෙන අධිචෝදනාවක, එම තැනැත්තා පුරුද්දක් වශයෙන් අපරාධයට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තකු බැව් ප්‍රකාශ කිරීම ප්‍රමාණවත් විය යුතු අතර, අපරාධයට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තකු වීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව ඔහු කියා සිටියහොත් මිස අධිකරණය විසින්, ඔහු අපරාධයට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තෙක් දැයි විමසා බැලිය යුතු ය.

එසේ වුව ද, පුරුද්දක් වශයෙන් අපරාධයට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තකු වීම සම්බන්ධ අධිචෝදනාවක් පිළිබඳව දින හතකට නොඅඩු දැන්වීමක් යම් තැනැත්තකුට භාර දී ඇති නම් මිස, ඒ අධිචෝදනාව මත ඒ තැනැත්තා විනිශ්චයට නොපැමිණිය යුතු ය. කලින් වරදකරු කරනු ලැබීම් හා චෝදනාව ගොඩනැගීමට අදහස් කෙරෙන වෙනත් ගොඩනැගීමට අදහස් කෙරෙන වෙනත් පදනම් එම දැන්වීමෙහි නිශ්චිතව සඳහන් කළ යුතු අතර, මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එම දැන්වීම, 2 (4) වන වගන්තිය යටතේ නඩු කටයුතු වාර්තාව යැවීමට පෙර එම තැනැත්තාට භාර දෙනු ලැබිය හැකි ය.

(6) වරදකරුවකු පුරුද්දක් වශයෙන් අපරාධයට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තෙක් ද නැද්දැයි නිශ්චය කිරීමේ දී අධිකරණයක් විසින්, අවසන් වරට බන්ධනාගාරයෙන් මුදා හළ තැන් පටන් චූදිතයාගේ හැසිරීම් නිසි සැලකිල්ලට භාජන කළ යුතු අතර,

චූදිතයාගේ චරිතය හා ප්‍රසිද්ධිය පිළිබඳ සාක්ෂි ආවේශ්‍ය කළ හැකි ය. චූදිතයා විසින් එවැනි සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකි ය. මේ කාර්යයන් සඳහා අධිකරණය විසින් කලින් කල නඩුව කල් දැමිය හැකි අතර, චූදිතයා රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීම හෝ ඔහුට ඇප නියම කිරීම හෝ කළ හැකිය.

(7) නිවාරක රඳවා තැබීමට මහාධිකරණයක් විසින් නියම කරනු ලැබූ තැනැත්තකු විසින් එම දණ්ඩන නියමයට එරෙහි ව අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනා කළ හැකි අතර, එම අභියාචනය අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති කොන්දේසි වලට යටත් වන්නේ ය.

බරපතළ වැඩ ඇතිව බන්ධරාගත කරනු ලැබීම නිවාරක රඳවා තැබීමේ දණ්ඩන නියමයකට ජනාධිපතිවරයා විසින් වෙනස් කළ හැකි බව

(8) යම් තැනැත්තකු මෙම ආඥාපනත සම්මත කිරීමට පෙර හෝ පසු, අවුරුදු පහක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට නියම කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක හා ඔහු මෙම ආඥා පනතේ 7 වන වගන්තිය යටතේ නිවාරක රඳවා තැබීමේ දණ්ඩන නියමයකට යටත් තැනැත්තෙත් යැයි පෙනී යන අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරයා විසින්, සුදුසු යැයි ඔහු අදහස් කරන්නේ නම්, බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කිරීමේ කාලයෙන් අවුරුදු තුනක් ඉකුත් වූ පසු ඕනෑම විටෙක, දණ්ඩන නියමයෙහි ශේෂය මුළුමනින්ම හෝ ඉන් කොටසක් නිවාරක රඳවා තැබීමේ දණ්ඩන නියමයකට වෙනස් කළ හැකි ය. එසේ වුව ද, එසේ වෙනස් කරනු ලැබූ විට දණ්ඩන නියමයෙහි මුළු කාලය මුලින් දෙන ලද බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමේ කාලය නොඉක්මවිය යුතු ය.

(9) සෑම නිවාරක රඳවා තැබීමේ දණ්ඩන නියමයක් ම වරදකරුට නියම වූ බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබීමේ කාල පරිච්ඡේදය, කාලය ගෙවීයාම නිසා හෝ ඉහතින් දැක්වූ අන්තිම වගන්තිය යටතේ වූ ආඥාවක් නිසා හෝ බන්ධනාගාර රීති යටතේ හෝ අන් ලෙසකින් දණ්ඩන නියමයේ යම් කොටසක් ලිහිල් කිරීම නිසා හෝ යන කවර හේතුවක් නිසා හෝ යන කවර හේතුවත් නිසා වුවද අවසාන වූ වහාම ආරම්භ විය යුතුය.

නිවාරක රඳවා තැබීම පිණිස අමාත්‍යවරයා විසින් බන්ධනාගාර වෙන් කළ හැකි බව

10. නිවාරක රැඳවීමෙහි තබා ගනු ලැබූ තැනැත්තන් අමාත්‍යවරයා විසින් ඒ කාර්යය සඳහා වෙන් කරනු ලබන යම් බන්ධනාගාරයක හෝ බන්ධනාගාරයක කොටසක හෝ රඳවා තබනු ලැබිය යුතු අතර, මේ ආඥා පනතේ 17 වන වගන්තිය යටතේ සාදනු ලබන රීති මගින් නියම කළ හැකි වෙනස් කිරීම්වලට යටත් ව, බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් තත් කාලයෙහි බල පවත්නා නීතියට, බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබ සිටියාක් මෙන් ඔව්හු යටත් වන්නාහ.

බලපත්‍ර මත මුදා හැරීම

11. අමාත්‍යවරයා විසින් ක්‍රියාත්මකවන්නේ වූ නියමයක් මගින්, ශ්‍රී ලංකාවේ යම් බන්ධනාගාරයක සිරගත කිරීමේ දඬුවමක් හෝ නිවාරක රඳවා තැබීමේ දඬුවමක් විඳිමින් සිටින යම් සිරකරුවෙකු හට, ඔහුගේ බන්ධනාගාරගත කිරීමේ කාලසීමාවෙන් හෝ නිවාරක රඳවා තැබීමේ කාල සීමාවෙන් හෝ අමාත්‍යවරයාට සුදුසු යැයි පෙනෙන කාලයක් ඇතුළත හා අමාත්‍යවරයාට සුදුසු යැයි පෙනෙන කොන්දේසි මත ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ එහි යම් කොටසක හෝ නිදැල්ලේ සැරිසැරීමට නියමිත ආකෘතියෙහි වූ බල පත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබීම නීත්‍යානුකූල ය. අමාත්‍යවරයා විසින් සුදුසු යැයි සිතූ අදාළ කාරණයක් නම්, එම බලපත්‍රය ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම හෝ එහි කොන්දේසි වෙනස් කිරීම කළ හැකි ය. [illegible] බලපත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබීම හා බලපත්‍රය ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම හෝ එහි කොන්දේසි වෙනස් කිරීම කළ හැකිය.

[illegible]

12. ඉහත සඳහන් පරිදි ප්‍රදානය කරන ලද බලපත්‍රයක් දරන අතර අපරාධයක් සිදුකරන්නා වූ යම් තැනැත්තකු එම අපරාධය සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරනු ලැබූ පසු -

(අ) එම අපරාධය සම්බන්ධයෙන් ඔහුට නියම කරනු ලැබිය හැකි යම් බන්ධනාගාරගත කිරීමේ කාලයකට, හා

(ආ) බලපත්‍රය ප්‍රදානය කළ අවස්ථාවෙහි ඔහුගේ බන්ධනාගාරගත කිරීමේ කාලයෙන් නොගෙවී ඉතිරිව පැවති යම් කොටසක් වී නම්, එම කොටසට සමාන බන්ධනාගාරගත කිරීමේ කාලයකට ද

ඔහු යටත් විය යුතු අතර, ඉක්බිති ව තව දුරටත්, 7 වන වගන්තියේ හෝ 9 වන වගන්තියේ පටහැනි ව කුමක් සඳහන් වුව ද -

(ඇ) බලපත්‍රය ප්‍රදානය කළ අවස්ථාවෙහි, ඔහු නිවාරක රඳවා තැබීමෙහි සිටි කාලයෙන් නොගෙවී ඉතිරිව පැවති යම් කොටසක් නම්, එම කොටසට සමාන නිවාරක රඳවා තබනු ලැබීමේ කාලයකට; හා

(ඈ) එම අපරාධය සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරනු ලැබීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 7 වන වගන්තිය යටතේ ගනු ලැබිය යුතු නඩු කටයුත්තක දී ඔහුට දඬුවම් වශයෙන් නියම කරනු ලැබිය හැකි නිවාරක රඳවා තබනු ලැබීමේ කාලයකට.

ඔහු යටත් විය යුතු අතර, එම අපරාධය සම්බන්ධයෙන් ඔහු වරදකරු කරනු ලැබූ දිගු බලපත්‍රය බල පැවැත්වී නම්, එම වරදකරු කරනු ලැබීම ප්‍රකාර එය අහිමි කළ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

බලපත්‍රය ඉදිරිපත් නොකිරීම හෝ බලපත්‍රයේ යම් කොන්දේසියක් උල්ලංඝනය කිරීම වරදක් බැව් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීම.

13. ඉහත සඳහන් ලෙස ප්‍රදානය කරනු ලැබූ බලපත්‍රයක් දරන යම් තැනැත්තෙක්

(අ) යම් වරදක් පිළිබඳ චෝදනා ලැබ විනිශ්චයකාරවරයෙකු හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියට පමුණුවනු ලබන්නේ ද, එම විනිශ්චයකාරවරයා හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් හෝ, ඔහු යම් පොලිස් නිලධරයෙකු භාරයේ සිටින්නේ ද එම පොලිස් නිලධාරියා විසින් හෝ ඔහුගේ බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබූ විට එසේ කිරීම පැහැර හරියි නම් හෝ එය ඉදිරිපත් නොකිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් හේතුවක් ඉදිරිපත්කිරීම පැහැර හරියි නම්; හෝ

(ආ) ඔහුගේ බලපත්‍රයේ වෙන යම් කොන්දේසි කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිචෝදනාවක් මත හෝ ලඝු නඩු විභාගයක් මගින් දඬුවම් කළ නොහැකි වන්නේ ද බලපත්‍රයේ ඒ වෙන යම් කොන්දේසි කඩකරයි නම්

ඒ තැනැත්තා වරදකට වරදකරු වන අතර, වරදකරු කරනු ලැබීමෙන් පසු මාස තුනකට නොවැඩි කාලසීමාවකට බරපතල වැඩ ඇතිව හෝ නැතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට ඔහු යටත් වන්නේ ය.

බලපත්‍ර දරන්නා සැක පිට සිර භාරයට ගැනීම.

14. ඉහත සඳහන් පරිදි ප්‍රදානය කරනු ලැබූ බලපත්‍රයක් දරන යම් තැනැත්තෙකු යම් වරදක් කර ඇති බව හෝ තමාගේ බලපත්‍රයේ යම් කොන්දේසියක් කඩ කර ඇති බව යම් පොලිස් නිලධරයෙක් හේතු සහිතව සැක කරන්නේ ද ඒ තැනැත්තා ඒ පොලිස් නිලධාරියා විසින් වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත් අඩංගුවට ගත හැකි අතර නිසි බලය ඇති මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියට ඔහු පමුණුවා ඔහු සම්බන්ධයෙන් නීතිය ප්‍රකාර කටයුතු කරනු ලබන තෙක් ඒ පොලිස් නිලධරයා විසින් ඔහු අත් අඩංගුවේ රඳවා තබාගත හැකි ය.

වරදකරු කරනු ලැබීම අමාත්‍යවරයාට වාර්තා කිරීම මහේස්ත්‍රාත් වරයාගේ කාර්යය වන අතර එම වාර්තාව මත අමාත්‍යවරයා විසින් නියමයක් කරනු ලැබීම

15. (1) 13 වන වගන්තිය යටතේ දඬුවම් කළ හැකි වරදක් සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තෙකු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, එම තැනැත්තා වරදකරු කරනු ලැබීම අමාත්‍යවරයාට වාර්තා කළ යුතු අතර, එවිට යම් අවස්ථාවක දී, එවැනි කිරීම බලපත්‍රයක් එම තැනැත්තාට ප්‍රදානය කොට නොතිබුණි නම් ඉන් ඔහු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතු යැයි අමාත්‍යවරයා විසින් නියමයක් මගින් විධාන කිරීම නීත්‍යානුකූල වන්නේ ය. තවද, එම නියමය කළ විට, එම තැනැත්තාට ප්‍රදානය කොට ඇති බලපත්‍රය බලපැවැත්වී

නම්, එම නියමය අනුව එය, ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට වූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ අමාත්‍යවරයා නියමයක් කර ඇති විට, එම නියමය අදාළ වන්නා වූ තැනැත්තා නිදැල්ලේ සිටී නම්, යම් පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් වරෙන්තුවක් නොමැතිව ම ඔහු සිර භාරයට ගනු ලැබිය හැකි අතර, එම නියමය හේතුකොට ගෙන 16 වන වගන්තිය යටතේ ඔහු යටත් වන කාලසීමාවකට ඔහු බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමේ අඥාවක් විධාන ලෙස යම් මහේස්ත්‍රාත්වරයකු විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු විසින් යම් තැනැත්තකු යම් කාලයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමේ හෝ නිවාරක රඳවා තබනු ලැබීමේ අඥාවක් විධාන ලෙස (2) වන උපවගන්තිය යටතේ නියම කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, ඒ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඒ නියමය, 13 වන වගන්තිය යටතේ වූ වරද සම්බන්ධයෙන් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද නියමයට හේතු වූ වරදකරු කරනු ලැබූ සඳහා මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත නොපමාව වාර්තා කළ යුතුය.

15 වන වගන්තිය යටතේ අමාත්‍ය වරයා විසින් කරන ලද නියමයක ප්‍රතිඵල

16. 15 (1) වන වගන්තිය යටතේ අමාත්‍යවරයා නියමයක් කර ඇති විට, එම නියමය අදාළ වන්නා වූ තැනැත්තා, එම නියමය කිරීමට හේතු වූ 13 වන වගන්තිය යටතේ වරදක් සම්බන්ධයෙන් නියම කරනු ලැබිය හැකි යම් බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමේ කාලයක් ගෙවීමෙන් අනතුරුව තවදුරටත් -

(අ) නිදැල්ලේ හැසිරීමට ඔහුට බලපත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබූ අවස්ථාවේ ඔහුගේ බන්ධනාගාරගත කිරීමේ කාලයෙන් නොගෙවී ඉතිරි ව පැවති කාලයක් වී නම් ඊට සමාන බන්ධනාගාරගත කිරීමේ කාලයකට, හා

(ආ) එම බලපත්‍රය ප්‍රදානය කරනු ලැබූ අවස්ථාවේ ඔහුගේ නිවාරක රඳවා තැබීමේ කාලයෙන් නොගෙවී ඉතිරි ව පැවති කාලයක් වී නම් ඊට සමාන නිවාරක රඳවා තැබීමේ කාලයකට යටත් වන්නේ ය.

අමාත්‍යවරයා විසින් රීති සාදනු ලබන බව

17. (1) (අ) අපරාධකරුවන් මුදා හැරීම කිරීම සඳහා, එම ක්‍රියාපද්ධති කිරීම කරගෙන යාම, අපරාධකරුවන් ප්‍රත්‍යාවර්තනය කිරීම, සහ අපරාධකරුවන් හඳුනාගැනීම සහතික කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකි වෙනත් පියවර ගැනීම ප්‍රදානය කිරීමට පොලිස්පති විසින් නිලධරයන් පත් කරනු ලැබීම සඳහා;

(ආ) එසේ ක්‍රියාපද්ධති කරන ලද අපරාධකරුවන් හඳුනාගැනීමේ ක්‍රමය නියම කිරීම සඳහා;

(ඇ) සෑම නිලධාරයන් හා පොලිස් නිලධරයන් විසින් අපරාධකරුවන් නිරීක්ෂණය යටතේ පවත්වනු ලැබීමට ගතයුතු පියවර නියම කිරීම සඳහා;

(ඈ) මෙම ආඥාපනතේ 5 වන වගන්තිය යටතේ පොලිස් අධීක්ෂණයට යටත් තැනැත්තන් අධීක්ෂණය කිරීම විධිමත් කිරීම සඳහා;

(ඉ) නිවාරක රඳවා තැබීමෙහි සිටින තැනැත්තන්ට සලසන ආහාරය, සිවුල් මුදා හැරීමේ කොන්දේසි හා සිවුල් මුදා හැරීමෙන් පසු විශේෂයෙන් ම බලය ලත් අධීක්ෂකයන් විසින් සිවුල් අධීක්ෂණය කිරීම විධිමත් කිරීම සඳහා;

(ඊ) සිරකරුවන් සිරගෙයින් පිටවීමට මෙම ආඥාපනත යටතේ බලපත්‍ර ප්‍රදානය කළ හැකි කොන්දේසි, එම බලපත්‍ර සඳහා භාවිතා කළ යුතු ආකෘති පත්‍ර හා එම බලපත්‍ර කිසිවෙකු විසින් භාරගත යුතු ආකාරය නියම කිරීම සඳහා

අමාත්‍යවරයා විසින් රීති සාදනු ලැබිය හැකි ය.

(2) එසේ සාදනු ලැබූ, ඉවත් කරනු ලැබූ, හෝ සංශෝධනය කරනු ලැබූ සියලු රීති.

(i) ගැසට් පත්‍රයේ පළ කළ යුතු අතර රැස්වීම් පැවැත්වෙන දින හයක කාලයක් තුළ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ තැබිය යුතුය.

(ii) තවද, ඒවා පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවකින් අනුමත කරනු ලබන දින හෝ, එම රීතිය හෝ යෝජනාව මගින් නිශ්චිත ව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි යම් පසු දිනක ක්‍රියාත්මක වන්නේ ය.

එසේ වුව ද, එම යෝජනා වෙනත් දිනයක්හි සම්මත කරනු ලබන විට එම රීති, එම යෝජනා මගින් වෙනත් දිනයක් නිශ්චිත ව සඳහන් කරනු ලැබුවහොත් මිස, එම දිනයත් අනුරින් පසු දිනයෙහි ක්‍රියාත්මක වන්නේ ය.

18. පද සම්බන්ධයෙන් අන්‍යාර්ථයක් අවශ්‍ය වන්නේ නම් මිස, මේ පනතෙහි

අර්ථ නිරූපණය

"අපරාධකරු යන්නෙන්, අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරනු ලැබ ඇති තැනැත්තෙක් අදහස් වේ.

අපරාධය" යන්නෙන්, උපලේඛනයෙහි ඇතුළත් කොට ඇත්තා වූ ද දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ ඇත්තා වූ ද වගන්තිවලින් යම් එක්

වගන්තියක උල්ලංඝනය කිරීමක් අදහස් වේ.

"රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා" යන්නෙන්, ඇඟිලි සලකුණු රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා අදහස් වේ.

"ලියාපදිංචි කරන ලද අපරාධකරු" යන්නෙන්, මෙම ආඥාපනත යටතේ අපරාධකරුවකු වශයෙන් ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ තැනැත්තෙක් අදහස් වේ.

"පාලිතනිලධරයා" හා "පොලිස් නිලධරයා" යන වචනවලට අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය යටතේ ඒ වචනවලට දී ඇති අර්ථ ම ඇත්තේ ය.

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ වගන්තිය	වරදෙහි ස්වභාවය
101, 103අ සහ 113ආ	මෙම උපලේඛනයෙහි නිශ්චිතව දක්වනු ලැබ ඇති වැරදි කිසිවක් කිරීමට අනුබලදීම හා කුමන්ත්‍රණය කිරීම.
226 සිට 256 දක්වා (ඇතුළත්)	කාසි හා ආණ්ඩුවේ මුද්දර පිළිබඳ වැරදි
296, 297, 300, 301	උපවාද්‍ය මනුෂ්‍ය ඝාතනය, යනාදිය.
315 සිට 324 දක්වා (ඇතුළත්)	අන්තරායදායක ආයුධ යනාදියෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් ම තුවාල සිදුකිරීම.
367 සිට 371 දක්වා (ඇතුළත්)	සොරකම, ගවයන් සොරකම් කිරීම, යනාදිය
373 සිට 378 දක්වා (ඇතුළත්)	ත්‍රාසාද්ග්‍රහණය යනාදිය
380 සිට 385 දක්වා (ඇතුළත්)	කොල්ලකෑම, යනාදිය
387	සාපරාධී ව්‍යපහරණය

389 සිට 392 දක්වා (ඇතුළත්) එහෙත් 392 අ සහ 392ආ හැර	සාපරාධී විශ්වාස භාරය කඩකිරීම.
394 සිට 397 දක්වා (ඇතුළත්)	සොරකම් කරන ලද දේපළ වංක ලෙස භාරගැනීම.
400 සිට 403 දක්වා (ඇතුළත්)	වංචා කිරීම.
418 සිට 426 දක්වා (ඇතුළත්)	අනර්ථය, යනාදිය
435 සිට 451 දක්වා (ඇතුළත)	ගෙයකට අයුතු ලෙස ඇතුළුවීම, ගෙවල් බිඳීම යනාදිය.
454 සිට 466 දක්වා (ඇතුළත්)	කූට ලේඛන සෑදීම, යනාදිය.
478අ සිට 478ඈ දක්වා (ඇතුළත්)	මුදල් නෝට්ටු හා බැංකු නෝට්ටු පිළිබඳ වැරදි.
490	මෙම උපලේඛනයෙහි ඉහත නිශ්චිතව දක්වනු ලැබ ඇති වගන්ති කිසිවක් උල්ලංඝනය කිරීමට තැත් කිරීම.